

Chronik einer gescheiterten Abschiebung; Solingen-Attentat Was im Fall des verdächtigen Issa Al H. alles schief lief Gründe führen in die Tiefen der Bürokrati....

Chronik einer gescheiterten Abschiebung; Solingen-Attentat Was im Fall des verdächtigen Issa Al H. alles schief lief Gründe führen in die Tiefen der Bürokratie

Nordwest-Zeitung

29. August 2024

Copyright 2024 Nordwest-Zeitung Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG Alle Rechte vorbehalten



Section: HINTERGRUND; S. 17

Length: 784 words

Highlight: Dorothea Hülsmeier

Body

Düsseldorf/Solingen - Issa Al H., der mutmaßliche Messerangreifer von Solingen, hätte schon vergangenes Jahr aus Deutschland nach Bulgarien überstellt werden sollen. Doch Behördenversäumnisse auf mehreren Ebenen und fehlende Flugmöglichkeiten führten dazu, dass er im Land blieb.

Am vergangenen Freitagabend soll der 26-jährige Syrer auf dem Solinger Stadtfest drei Menschen mit einem Messer getötet und acht weitere teils schwer verletzt haben. Er bekannte sich zur Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Warum lief seine Rückführung schief? Eine Chronik:

Issa Al H. stellt laut einer Übersicht des nordrhein-westfälischen Flüchtlingsministeriums Ende Januar 2023 einen Asylantrag bei der Außenstelle des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf) in Bielefeld. Eine Regelabfrage ergibt, dass er zuvor einen Antrag in Bulgarien gestellt hatte.

Am 7. Februar stellt das Bamf daher gemäß den sogenannten Dublin-Regeln der EU ein Übernahmeseuchen an Bulgarien, dem das EU-Land am 20. Februar zustimmt. Von da an läuft eine sechsmonatige Frist für die Rückführung. Untergebracht wird Al H. in einer Notunterkunft des Landes in Paderborn. Am 16. März ordnet das Bamf die Überstellung nach Bulgarien an. Für die Durchführung ist die Zen-trale Ausländerbehörde (ZAB) des Landes in Bielefeld zuständig.

Chronik einer gescheiterten Abschiebung; Solingen-Attentat Was im Fall des verdächtigen Issa Al H. alles schief lief Gründe führen in die Tiefen der Bürokrati....

Am 21. März 2023 meldet die ZAB den Flug nach Bulgarien bei der zuständigen Zentralstelle für Flugabschiebungen NRW an. Am 5. Juni um 2.30 Uhr soll der Zugriff in der Notunterkunft erfolgen, um Al H. nach Düsseldorf zu bringen. Von dort ist der Abflug um 7.20 Uhr geplant. Doch Al H. ist nicht anzutreffen dabei war er am 4. Juni noch da und taucht am 5. Juni tagsüber auch wieder dort auf.

Ob er gewarnt worden war, ist nach derzeitigem Stand offen. Die Zentralen Ausländerbehörden kündigen Überstellungen laut Ministerium nicht vorab an. Jedenfalls war der Mann aber nicht untergetaucht, wie auch NRW-Flüchtlingsministerin Josefine Paul (Grüne) bestätigt. Wäre er untergetaucht, hätte das Bamf die Überstellungsfrist auf 18 Monate verlängern können.

Die Behördenvertreter durften 2023 nach damaliger Gesetzeslage noch nicht andere Räume der Flüchtlingsunterkunft durchsuchen. Erst seit Anfang dieses Jahres ist ein Gesetz in Kraft, das den Vollzug von Abschiebungen effektiver machen soll. So dürfen Behördenvertreter in Gemeinschaftsunterkünften seitdem auch andere Räume als das Zimmer des Abzuschiebenden betreten.

Dass Issa Al H. wieder aufgetaucht ist, meldet die Leitung der Notunterkunft nicht an die ZAB. Das ist laut Ministerin Paul zwar ein Versäumnis, aber es gab auch keine entsprechende Vorschrift.

Die ZAB wiederum unternimmt keinen weiteren Versuch, einen neuen Flug für Al H. anzumelden. Möglicherweise ging die Behörde davon aus, dass innerhalb der bis 20. August dauernden Frist kein Flug mehr zu bekommen gewesen wäre.

Denn erschwerend kommen die strengen Vorschriften für Flüge hinzu, die die betreffenden EU-Länder, in die abgelehnte Asylbewerber überstellt werden sollen, selbst aufstellen.

Im Fall Bulgarien dürfen Abschiebeflüge nach Angaben des NRW-Flüchtlingsministeriums nur von Montag bis Donnerstag zwischen 9 und 14 Uhr ausschließlich in der Hauptstadt Sofia landen. Eine Überstellung auf dem Landweg ist ebenso wie ein Charterflug nicht erlaubt. Eine Airline darf maximal zwei abzuschiebende Personen pro Flug befördern. Damit sind dem Ministerium zufolge für alle 16 Bundesländer theoretisch nur etwa zehn Abschiebungen pro Woche nach Bulgarien möglich.

Issa Al H. wird nach Ablauf der Sechs-Monats-Frist vom Bamf ins nationale Verfahren übernommen, das heißt, sein Asylantrag wird vom Bamf geprüft. Ende August 2023 wird Al H. nach Solingen überwiesen. Am 13. Dezember wird ihm durch das Bamf sogenannter subsidiärer Schutz zuerkannt. Damit geht die ausländerrechtliche Zuständigkeit von der ZAB auf die kommunale Ausländerbehörde über.

Am 23. August 2024 kommt es zu der tödlichen Messerattacke im Zentrum Solingens.

Statistiken zeigen, wie schwer Überstellungen nach Bulgarien und in andere EU-Länder sind. Im ersten Halbjahr 2024 gab es deutschlandweit 164 Rückführungen nach Dublin-Regeln nach Bulgarien. Allein NRW stellte von Januar bis Juli aber 1126 Übernahme-ersuche an das Land, von denen Sofia nur etwa 426 akzeptierte. Überstellt wurden davon schließlich 25 Personen knapp sechs Prozent.

In anderen Ländern sieht es nicht besser aus. Italien stimmte von Januar bis Juli zwar rund 1470 von fast 1750 Ersuchen aus NRW zu, überstellt wurde aber niemand. Griechenland akzeptierte nur 29 von 2388 Ersuchen aus NRW zu eine Überstellung gab es bisher nicht. Fazit von NRW-Ministerin Paul: Dieses System ist so komplex und im Kern dysfunktional.

PDF-Datei dieses Dokuments

Chronik einer gescheiterten Abschiebung; Solingen-Attentat Was im Fall des verdächtigen Issa Al H. alles schief lief Gründe führen in die Tiefen der Bürokrati....



Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Subject: FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (90%); TERRORANSCHLÄGE (90%); ABSCHIEBUNG (89%); ATTENTATE (89%); EUROPÄISCHE UNION (89%); MINISTER & STAATSEKRETÄRE (89%); POLITIK (88%); MESSERSTECHEREIEN (78%); ISLAMISCHER STAAT IM IRAK UND IN DER LEVANTE (76%); POLITISCHES ASYL (76%); EU-REGULIERUNG (73%); KOMMANDITGESELLSCHAFTEN (73%)

Geographic: DÜSSELDORF, DEUTSCHLAND (74%); BIELEFELD, DEUTSCHLAND (72%); DUBLIN, IRLAND (58%); SOFIA, BULGARIEN (58%); PADERBORN, DEUTSCHLAND (57%); EUROPÄISCHE MITGLIEDSTAATEN (93%); NORDRHEIN-WESTFALEN, DEUTSCHLAND (90%); BULGARIEN (90%); EUROPA (73%); DEUTSCHLAND (59%)

Load-Date: August 29, 2024

End of Document